

주 의 요 구

1. 제 목 : 소송비용 등 대가지급 기한 미준수
2. 소관부점 : 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산지원처는 국유재산 업무 관련 국가소송 및 행정소송(행정심판 포함) 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제15조 제2항 및 같은 법 시행령 제58조 제1항에 따르면 계약 담당자는 계약상대자로부터 대가지급의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 되어 있고

공사 「계약사무세칙」 제17조 제2항에 따르면 대가지급 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하되 기한 내에 대가 지급을 할 수 없는 경우에는 국가계약법 시행령 제59조에서 정하는 바에 따라 해당 지연일수에 따른 지연이자를 지급하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유재산지원처에서 2018. 10. 1.~2019. 9. 30. 기간 동안 변호사에게 소송을 위임하고 1백만 원 이상을 소송비용으로 지출한 1,296건을 표본으로 점검한 결과,

◇◇지방법원 XXXX가단XXXX ‘소유권경정등기승낙’ 소송의 위임과 관련하여 2019. 5. 16. ◎◎◎으로부터 198만 원의 착수금 청구를 받았으나 125일이 경과한 같은 해 9. 18.에 지급하는 등 [별표 3] “소송 착수금 지연지급 현황”과 같이 총 213건의 소송 착수금 청구(청구금액 : 552백만 원)에 대하여 길게는 125일, 짧게는 8일이 지난 뒤 비용을 지급한 것으로 확인되었다.

또한, ◇◇고등법원 XXXX나XXXX ‘임대(대부)료 확인’ 소송과 관련하여 2018. 3. 22. 원고인 ◎◎◎ 외 2명의 소취하로 소송이 종결되었고, 이에 따라 같은 해 10. 23. ○○○으로부터 376만 원의 성공보수 청구를 받았으나 78일이 경과한 2019. 1. 9.에 지급하는 등 [별표 4] “소송 성공보수 지연지급 현황”과 같이 총 90건의 소송 성공보수 청구(청구금액 : 257백만 원)에 대하여 길게는 78일, 짧게는 8일이 지난 뒤 비용을 지급한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 관련 소송비용 지급 업무를 법령 및 내규¹⁾에 따라 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 소송관련 비용 등의 지급을 청구 받은 경우에는 법령에서 정한 기한을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

1) 지난 번 「내규 및 전산시스템 관리실태 특정감사」에서 소송비용 등의 지급과 관련하여 「고문번호사 운용요강」 및 「법무사 운용요강」의 소관 부점(가계지원총괄처)에 관련 내용(비용의 청구시점, 지급기한 등)을 명확히 정하여 반영하도록 개선요구 하였으며 각각 2019. 12. 24., 12. 23. 개정 완료(2020. 1. 1. 시행)

[별 표 3]

소송 착수금 지연지급 현황

(단위 : 일, 만 원)

순 번	법원	사건번호	사건명	금액	청구일 (A)	지급일 (B)	차이 (B-A)	지급처
--------	----	------	-----	----	------------	------------	-------------	-----

“기재 생략”

[별 표 4]

소송 성공보수 지연지급 현황

(단위 : 일, 만 원)

순번	법원	사건번호	사건명	금액	청구일 (A)	지급일 (B)	차이 (B-A)	지급처
----	----	------	-----	----	------------	------------	-------------	-----

“기재 생략”